

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Funcionário Público para Fins Penais (art. 327 do CP)

FUNCIONÁRIO PÚBLICO

Vamos lá.

Acompanhe a linha de raciocínio e procure não pular trechos.

No Código Penal, dentro do “Título XI” que trata “Dos Crimes contra a Administração Pública” há um capítulo que dispõe sobre os “Crimes Praticados **por Funcionário Público** contra a Administração em Geral”.

O assunto não é complexo. Entretanto, tenha ATENÇÃO, pois é um assunto que considero “pré-requisito” para entender todos os crimes praticados por funcionário público contra a Administração em Geral.

Há diversos crimes entre os praticados por funcionário público, como: peculato, concussão, corrupção passiva, entre outros.



Tome nota!

PASSO 01: OS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL são CLASSIFICADOS como CRIMES **PRÓPRIOS**, ou seja, CRIMES PRÓPRIOS **DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO**.

Preste atenção, porque isso atrapalha muito candidato. Existe uma classificação que divide os crimes em comuns e próprios.

Normalmente, o candidato odeia essas classificações. Odeia porque tenta decorar. Mas agora será diferente. Você irá entender uma classificação.

O Crime COMUM é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. É um crime COMUM **A TODAS AS PESSOAS**. Em outras palavras, não exige que o autor tenha alguma condição especial.

O Crime PRÓPRIO exige que o autor tenha essa condição especial. Melhor dizendo, o crime PRÓPRIO só pode ser praticado por determinados tipos de pessoas. É um crime PRÓPRIO **DE ALGUÉM**.

Os crimes “Praticados **por Funcionário Público** contra a Administração em Geral” são crimes PRÓPRIOS **DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO**, ou seja, exige que o autor tenha essa condição especial (ser funcionário público).

Então **só** funcionário público comete esses “Crimes Praticados **por Funcionário Público** contra a Administração em Geral”?

Não.



Tome nota!

PASSO 02: O PARTICULAR TAMBÉM PODE COMETER CRIMES PRÓPRIOS DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, DESDE QUE SEJA EM COAUTORIA OU PARTICIPAÇÃO COM O FUNCIONÁRIO PÚBLICO.



O particular (não funcionário público) também pode cometer crimes próprios de funcionário público, porém, sempre, repito, sempre, em concurso (junto, em conluio) com um funcionário público. Em outras palavras, o particular pode ser coautor ou partícipe, desde que esteja com conluio com um funcionário público.

Vamos entender melhor observando o que diz o artigo 30 do Código Penal:

*Art. 30 – Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, **salvo quando elementares do crime.***

A regra geral é que se duas pessoas cometem um crime em concurso (juntos), as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam (não se afetam a outra pessoa).

Exemplo: *Se José (menor de idade) e João (maior de idade) cometem juntos um roubo, a condição de José ser menor de idade não beneficia João. Em outras palavras, a condição de caráter pessoal de José (menoridade) não se comunica.*

Mas há uma ressalva no artigo 30: se a circunstância ou a condição de caráter pessoal for elementar do crime, haverá comunicação.

Elementar de um crime são todos os **itens essenciais (ELEMENTARES)** para configuração do crime. Traduzindo: são circunstâncias e condições que se não estiverem presentes, não estará configurado o crime.

Melhor exemplificar: No crime próprio de funcionário público é **ESSENCIAL, ELEMENTAR**, que um agente seja **FUNCIONÁRIO PÚBLICO**. Se não tiver funcionário público, não há caracterização do crime próprio de funcionário público.

Logo, ser **FUNCIONÁRIO PÚBLICO** É ELEMENTAR PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE PRÓPRIO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, por isso, essa circunstância (ser Funcionário Público) se comunica.

Assim, *por exemplo*, o particular que “ajuda” um funcionário público a cometer o crime de peculato, responderá pelo crime de peculato na condição de partícipe/coautor. Em outras palavras, a circunstância de caráter pessoal elementar para ocorrência do crime (SER FUNCIONÁRIO PÚBLICO) se comunica.

Deve ser ressaltado que para haver essa comunicação, o partícipe deverá **SABER QUE O AUTOR DO CRIME É FUNCIONÁRIO PÚBLICO**. O Direito Penal pune a finalidade, ou seja, a intenção, se o particular souber que o coautor é funcionário público, ele responderá por crime próprio de funcionário público porque tem a intenção de praticar esse crime, ou seja, tem a intenção de lesar a Administração Pública. Se ele não souber que o coautor é funcionário público, ele poderá responder por outro crime, mas não pelo crime próprio de funcionário público.

Então recapitulando:



Fique ligado!

PASSO 01: OS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL são CLASSIFICADOS como CRIMES PRÓPRIOS, ou seja, CRIMES PRÓPRIOS DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO.

PASSO 02: O PARTICULAR TAMBÉM PODE COMETER CRIMES PRÓPRIOS DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, DESDE QUE SEJA EM COAUTORIA OU PARTICIPAÇÃO COM O FUNCIONÁRIO PÚBLICO.

Vamos continuar.



Os crimes praticados por funcionários públicos também são chamados CRIMES FUNCIONAIS. O próprio nome faz presumir: são chamados de CRIMES FUNCIONAIS em razão da FUNÇÃO pública, ou porque são praticados por FUNCIONÁRIOS públicos.

Então vamos entender outra classificação.

Os CRIMES FUNCIONAIS são classificados como PRÓPRIOS, ou seja, CRIMES FUNCIONAIS PRÓPRIOS, quando são NATURALMENTE (**PROPRIAMENTE**) crimes funcionais. Em outras palavras, você não vai encontrar no Código Penal um crime “parecido” que seja praticado por quem “não seja funcionário público”. Grosso modo: vamos dizer que é uma incriminação “nova”, que nasce ali no capítulo que trata dos crimes funcionais.

Por exemplo: Deixar de praticar um ato de ofício para satisfazer interesse pessoal (é a Prevaricação). Não existe um crime “parecido” no Código Penal. É uma conduta (deixar praticar ato de ofício) que só pode ser praticado por funcionário público. Há um crime que diga que “o particular que deixar de praticar ato de ofício comete crime”? Claro que não. Particular nem sequer pratica ato de ofício.

Tudo vai ficar mais claro agora.

Os CRIMES FUNCIONAIS também podem ser classificados como IMPRÓPRIOS, ou seja, CRIMES FUNCIONAIS IMPRÓPRIOS. Nesse caso, o crime funcional é uma ADAPTAÇÃO de outro crime. Em outras palavras, não é um crime naturalmente funcional. Não é um crime propriamente funcional. Existe um crime “parecido” no Código Penal, mas o Código Penal resolveu ser “mais duro” com o funcionário público que comete a conduta do “crime parecido”. Para isso, criou um crime novo.

Exemplo: Quem subtrai alguma coisa de outra pessoa comete FURTO. A origem dessa conduta “subtrai coisa alheia móvel” está no crime de Furto. Mas o Código Penal resolveu criar um “crime parecido” para o funcionário público, que em razão da função, “subtrai coisa alheia móvel”. Criou chamado “peculato-furto”.

Vamos resumir:



Tome nota!

PASSO 03: Os crimes praticados por funcionário público são classificados em CRIMES FUNCIONAIS PRÓPRIOS (não se pune a mesma conduta em outro tipo penal que não seja o funcional) e em CRIMES FUNCIONAIS IMPRÓPRIOS (pune-se a mesma conduta em outro tipo penal que não seja o funcional).

Falamos até agora muito em crimes praticados por **funcionário público**, mas fica a pergunta:

Para o Direito Penal, O QUE É FUNCIONÁRIO PÚBLICO?



Tome nota!

PASSO 04: É FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUEM EXERCE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA, ainda que transitoriamente ou sem remuneração.

Quem definiu esse conceito? A doutrina, os estudiosos? É um conceito de Direito Administrativo?

Não, nada disso.

O Código Penal não quis dar muita margem para interpretações.



Por isso, o **próprio Código Penal** definiu o que é funcionário público para fins penais. Veja:



Importante!

*Art. 327 - **Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.***

Esse é um exemplo claro do que os livros costumam chamar de NORMA PENAL INTERPRETATIVA, ou seja, a própria lei penal interpretou o termo “funcionário público”.

Vocês observaram como o Código Penal não quis deixar muitas dúvidas. Considerou funcionário público quem exerce CARGO PÚBLICO, quem exerce EMPREGO PÚBLICO, quem exerce FUNÇÃO PÚBLICA.

É um conceito AMPLO que engloba até mesmo quem exerce cargo, emprego ou função pública de forma **TRANSITÓRIA**, ou seja, um empregado público contratado temporariamente, também são FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS para fins penais.

É uma definição tão AMPLA que alcança até mesmo quem exerce cargo, emprego ou função pública **SEM REMUNERAÇÃO**.

Os exemplos mais claros são o do mesário eleitoral e do jurado do Tribunal de Júri. Eles exercem uma função pública **TRANSITÓRIA E SEM REMUNERAÇÃO**. Mesmo assim, são considerados FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, ou seja, podem responder por Peculato, Concussão, etc.

*E o **agente político**, ou seja, o deputado, o senador, o vereador, o Presidente da República, o Governador, o Prefeito?*

Os agentes políticos também são considerados FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS para fins penais, pois exercem função pública.

*Quem exerce um **encargo público** é considerado funcionário público para fins penais?*



Tome nota!

PASSO 05: NÃO É FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUEM EXERCE MUNUS PUBLICUM, ou seja, quem exerce ENCARGO PÚBLICO, como inventariante, curador dativo, defensor dativo, leiloeiro.

Vamos entender melhor isso.

Nesse tipo de atividade, por mais que ela seja importante, prevalece o interesse privado, ou seja, não será exercida uma função predominantemente pública, e sim privada.

*Melhor exemplo é o defensor dativo. Quando um réu não tem advogado, o juiz nomeia um advogado para esse réu: o chamado defensor dativo. É inegável que esse encargo é importante, mas o interesse que o defensor dativo irá “defender” é o do réu, logo, **prevalece o interesse privado**. Por isso, não é uma função pública e não será considerado funcionário público para fins penais.*

Cuidado: o Defensor Público (diferente do dativo) exerce um cargo público, logo, é funcionário público.

Até agora parece fácil. Quando pensamos em alguém que está “trabalhando” em uma “repartição pública”, ou seja, quem “trabalha” no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, no Poder Executivo, pensamos em funcionário público.

Enfim, todos nós, por maior ou menor que seja o conhecimento sobre Direito Administrativo ou Administração Pública, temos a noção geral de que as pessoas que trabalham em uma Prefeitura, no “Fórum” (Tribunal de Justiça), na Câmara de Vereadores, entre outros, estão exercendo um cargo, emprego ou função pública.

Tudo ia bem.

Aí veio a “era das privatizações” e um turbilhão de dúvidas surgiu. Quem trabalha em uma empresa **privada** que de alguma forma presta serviço público é FUNCIONÁRIO PÚBLICO para fins penais?

Com essa transformação do perfil da Administração Pública, o Código Penal resolveu mais uma vez não deixar margem para grandes dúvidas, e incluiu, no ano 2000, um novo parágrafo no dispositivo que define funcionário público:



Importante!

Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.

§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.

Podemos destacar duas **SITUAÇÕES** nesse novo conceito.



Tome nota!

PASSO 06: É FUNCIONÁRIO PÚBLICO, por equiparação, QUEM EXERCE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA EM ENTIDADE PARAESTATAL.

Há uma certa divergência doutrinária quanto ao que seria Entidade Paraestatal. Mas fiquem com a ideia de *Damásio de Jesus* em seu *Código Penal Anotado* (p.1012):



Citação Doutrinária

“a designação paraestatal é equivocada, pois dá sentido de entidade localizada além do Estado, fora da Administração ou paralela ao Estado. Com tal sentido, abrangeria as pessoas jurídicas de direito privado que assumem a execução de atividades típicas do Poder Público, como as organizações sociais e os serviços sociais autônomos. Na verdade, a norma pretende referir-se à Administração indireta, composta pelas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas (Dec.-lei n. 200/67, art. 4º, II, a, b, c e d), uma vez que a parte final do dispositivo ocupou-se de integrar os vinculados às pessoas jurídicas constituídas pela iniciativa privada”. Grifo Nosso

Portanto, vamos ser objetivos.

Esqueça os conceitos de Direito Administrativo, e pense que Entidade Paraestatal são as *autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas*. Há divergências doutrinárias quanto a isso, mas prevalece essa definição.



Na prática, o Código Penal está dizendo que “quem *“trabalha” em uma Autarquia, como o INSS*”; “quem *“trabalha” em uma empresa pública, como os Correios*”; “quem *“trabalha” em uma Sociedade de Economia Mista, como o Banco do Brasil*” é equiparado à FUNCIONÁRIO PÚBLICO para fins PENALIS.

Vamos para **segunda situação**:



Tome nota!

PASSO 07: É FUNCIONÁRIO PÚBLICO por equiparação, QUEM TRABALHA PARA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO CONTRATADA OU CONVENIADA PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE TÍPICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Muito cuidado com o termo “**ATIVIDADE TÍPICA**”.

Para ser equiparado a funcionário público, a pessoa deverá trabalhar para empresas prestadoras de serviço CONTRATADA ou CONVENIADA para **EXECUÇÃO DE ATIVIDADE TÍPICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**.



Tome nota!

PASSO 08: NÃO É FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUEM TRABALHA PARA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO CONTRATADA OU CONVENIADA PARA EXECUÇÃO DE **ATIVIDADE ATÍPICA** DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Calma. Respire.

Vou exemplificar para ficar mais fácil.

Suponha que a Justiça do Trabalho de uma determinada cidade necessite de uma sede maior. É feita uma licitação e a “empresa X” é contratada para construir a nova sede, ou seja, ela é contratada para prestar um serviço de engenharia.

O empregado dessa “empresa X” será considerado funcionário público enquanto fizer a obra?

Não.

Pois serviço de engenharia, ou seja, construir um sede, NÃO É UMA ATIVIDADE TÍPICA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. É UMA ATIVIDADE ATÍPICA, logo, o empregado da “empresa X” não será considerado funcionário público.

Um exemplo clássico de funcionário público equiparado é o médico conveniado pelo SUS. Ele presta um serviço CONVENIADO para **EXECUÇÃO DE ATIVIDADE TÍPICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SAÚDE PÚBLICA)**.

Vamos reprisar o que vimos até agora:



Fique ligado!

PASSO 01: OS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL são CLASSIFICADOS como CRIMES PRÓPRIOS, ou seja, CRIMES PRÓPRIOS DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO.



PASSO 02: O PARTICULAR TAMBÉM PODE COMETER CRIMES PRÓPRIOS DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, DESDE QUE SEJA EM COAUTORIA OU PARTICIPAÇÃO COM O FUNCIONÁRIO PÚBLICO.

PASSO 03: Os crimes praticados por funcionário público são classificados em CRIMES FUNCIONAIS PRÓPRIOS (não se pune a mesma conduta em outro tipo penal que não seja o funcional) e em CRIMES FUNCIONAIS IMPRÓPRIOS (pune-se a mesma conduta em outro tipo penal que não seja o funcional).

PASSO 04: É FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUEM EXERCE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA, ainda que transitoriamente ou sem remuneração.

PASSO 05: NÃO É FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUEM EXERCE *MUNUS PUBLICUM*, ou seja, quem exerce ENCARGO PÚBLICO, como inventariante, curador dativo, defensor dativo, leiloeiro.

PASSO 06: É FUNCIONÁRIO PÚBLICO, por equiparação, QUEM EXERCE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA EM ENTIDADE PARAESTATAL.

PASSO 07: É FUNCIONÁRIO PÚBLICO por equiparação, QUEM TRABALHA PARA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO CONTRATADA OU CONVENIADA PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE TÍPICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

PASSO 08: NÃO É FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUEM TRABALHA PARA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO CONTRATADA OU CONVENIADA PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE ATÍPICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Vamos aprofundar nossos conhecimentos: vimos que os funcionários públicos EQUIPARADOS respondem por crimes praticados por funcionário público. Até aí sem problemas. Entretanto, quando os equiparados forem **vítimas** (sujeitos passivos) de um crime nos exercícios das funções, eles também serão considerados funcionários públicos? *Por exemplo, o equiparado será considerado vítima do crime de desacato?* A **doutrina majoritária** estende que **NÃO**, ele não será considerado funcionário público para efeitos de sujeição passiva (vítima). No entanto, o **STF e o STJ** estendem que **SIM**, será equiparado a funcionário público também quando for vítima. Na hora da prova, se falar doutrina é **NÃO**, se falar jurisprudência é **SIM**.

Vamos avançar.

Respire, porque agora vamos terminar a “construção” do dispositivo que trata da definição de funcionário público no Código Penal:



Importante!

Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.

§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.

§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.

O dispositivo destacado é simples.

Em todos os crimes praticados por funcionário público contra a Administração em Geral, se o funcionário público for **ocupante de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público SUA PENA SERÁ AUMENTADA DA TERÇA PARTE.**

Tenho que fazer um destaque sobre essa causa para aumento de pena.

O **STF já decidiu** que **se aplica** essa causa de aumento de pena aos **ocupantes de cargos eletivos (Presidente da República, Governador de Estado e Prefeito)**. É lógico, se aplicamos ao “*chefinho*” (função direção), porque não aplicar ao “*chefão*”.



Jurisprudência

Veja a trecho do decisão do STF no Inquérito n. 1.769-8:

“O governador, o prefeito, o presidente da República, enfim, qualquer autoridade pública pode ser sujeito do crime de peculato. É dizer, tais autoridades estão na cabeça do art. 312 do Código Penal. Indaga-se agora: qual a razão da regra do § 2º do art. 327 do Código Penal? A razão é esta: quem exerce cargo em comissão geralmente exerce cargo de direção. Esse servidor tem, pois, relativamente aos servidores que chefia, responsabilidade maior, e maior, evidentemente, poder de disposição dos bens públicos. Se é assim relativamente ao servidor que ocupa cargo em comissão, o que dizer exercentes dos cargos de chefia do executivo, do prefeito, do governador ou do Presidente da República? Evidentemente que esses dirigentes superiores da administração pública têm responsabilidade muito maior do que o mero exercente de cargo em comissão, do detentor de DAS. E o poder de disposição dos bens públicos, que detêm é, também, muito maior do que o do mero exercente de cargo em comissão, do mero detentor de DAS. Observada, então, a ratio legis, a razão da norma inscrita no § 2º do art. 327 do Código Penal, forçoso é convir que está o governador nela incluído.” (Relator(a): CARLOS VELLOSO, Julgamento: 01/12/2004, Órgão Julgador: Tribunal Pleno do STF, Publicação: DJ 03/06/2005)

Vamos resumir isso:



Tome nota!

PASSO 09: A PENA SERÁ AUMENTADA DA TERÇA PARTE se o funcionário público FOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO OU DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO (inclusive cargos eletivos) OU ASSESSORAMENTO de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.

É isso, leia o resumo, é muito importante para fixação.

Saudações.

Professor Rafael Albino

Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10:9

Resumo



Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.

§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.

§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.

PASSO 01: OS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL são CLASSIFICADOS como CRIMES PRÓPRIOS, ou seja, CRIMES PRÓPRIOS DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO.

PASSO 02: O PARTICULAR TAMBÉM PODE COMETER CRIMES PRÓPRIOS DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, DESDE QUE SEJA EM COAUTORIA OU PARTICIPAÇÃO COM O FUNCIONÁRIO PÚBLICO.

PASSO 03: Os crimes praticados por funcionário público são classificados em CRIMES FUNCIONAIS PRÓPRIOS (não se pune a mesma conduta em outro tipo penal que não seja o funcional) e em CRIMES FUNCIONAIS IMPRÓPRIOS (pune-se a mesma conduta em outro tipo penal que não seja o funcional).

PASSO 04: É FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUEM EXERCE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA, ainda que transitoriamente ou sem remuneração.

PASSO 05: NÃO É FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUEM EXERCE *MUNUS PUBLICUM*, ou seja, quem exerce ENCARGO PÚBLICO, como inventariante, curador dativo, defensor dativo, leiloeiro.

PASSO 06: É FUNCIONÁRIO PÚBLICO, por equiparação, QUEM EXERCE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA EM ENTIDADE PARAESTATAL.

PASSO 07: É FUNCIONÁRIO PÚBLICO por equiparação, QUEM TRABALHA PARA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO CONTRATADA OU CONVENIADA PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE TÍPICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

PASSO 08: NÃO É FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUEM TRABALHA PARA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO CONTRATADA OU CONVENIADA PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE ATÍPICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

PASSO 09: A PENA SERÁ AUMENTADA DA TERÇA PARTE se o funcionário público FOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO OU DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO (inclusive cargos eletivos) OU ASSESSORAMENTO de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960